DSGVO-Schreiben an Data Broker

Auskunft, Widerspruch, Löschung · gehört zu Kapitel 11 · Alias-Adresse dieser Runde: _____ · Beginn: _____

Du musst nicht betteln. Du hast ein Recht. Das amerikanische Modell kennt freiwillige Opt-out-Formulare, die DSGVO kennt einklagbare Ansprüche: Artikel 15 verschafft dir eine vollständige Kopie deiner Daten samt Herkunft und Empfängern, Artikel 21 lässt dich der Verarbeitung widersprechen (gegen Direktwerbung bedingungslos, ohne Abwägung), Artikel 17 erzwingt danach die Löschung. Beide Schreiben unten sind rechtlich ausreichend, ohne Anwalt, ohne Formular, ohne Gebühr. Zur Identifikation genügen Name und E-Mail-Adresse. Das Blatt nennt bewusst keine Firmen, denn die Liste altert. Welche Broker du zuerst anschreibst, steht im Kapitel, und deine eigene Selbst-OSINT-Liste sagt dir, wer dich überhaupt führt.

SCHREIBEN 1 · AUSKUNFT (ART. 15 DSGVO) · ZUM VERSCHICKEN: SEITE 2

Von: _____ (Name) · _____ (Alias-Adresse)
An: _____, Datenschutzbeauftragter · Datum: _____

Betreff: Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage Auskunft über alle zu meiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie Daten über mich verarbeiten, und übermitteln Sie mir in diesem Fall:

1. eine vollständige Kopie dieser Daten (Art. 15 Abs. 3),
2. die Zwecke der Verarbeitung und die jeweilige Rechtsgrundlage,
3. die Kategorien der verarbeiteten Daten,
4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben wurden oder werden, einschließlich Empfängern in Drittländern,
5. die geplante Speicherdauer oder die Kriterien für ihre Festlegung,
6. die Herkunft der Daten, da ich sie Ihnen nicht selbst mitgeteilt habe (Art. 15 Abs. 1 lit. g),
7. ob eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling stattfindet, und falls ja, die involvierte Logik sowie Tragweite und Auswirkungen (Art. 15 Abs. 1 lit. h).

Die Auskunft ist unentgeltlich (Art. 12 Abs. 5) und unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Ersuchens zu erteilen (Art. 12 Abs. 3). Zur Identifikation genügen mein Name und diese E-Mail-Adresse. Zusätzliche Angaben oder eine Ausweiskopie dürfen Sie nur bei begründeten Zweifeln an meiner Identität verlangen (Art. 12 Abs. 6). Bitte antworten Sie ausschließlich an diese Adresse.

Mit freundlichen Grüßen

_____

SCHREIBEN 2 · WIDERSPRUCH UND LÖSCHUNG (ART. 21 UND 17 DSGVO) · ZUM VERSCHICKEN: SEITE 3

Von: _____ (Name) · _____ (Alias-Adresse)
An: _____, Datenschutzbeauftragter · Datum: _____

Betreff: Widerspruch nach Art. 21 DSGVO und Löschverlangen nach Art. 17 DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich widerspreche der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung einschließlich des damit verbundenen Profilings gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO. Dieser Widerspruch ist bedingungslos, eine Interessenabwägung findet nicht statt (Art. 21 Abs. 3).

Soweit Sie meine Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) zu anderen Zwecken verarbeiten, widerspreche ich auch dieser Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO. Meine besondere Situation: Ich habe Ihnen meine Daten nie überlassen, und der Handel mit einem Profil zu meiner Person setzt mich Risiken wie Identitätsmissbrauch und unerwünschter Kontaktaufnahme aus.

Ich verlange die unverzügliche Löschung aller zu meiner Person gespeicherten Daten gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. c DSGVO, die Unterrichtung aller Empfänger, an die Sie die Daten weitergegeben haben (Art. 19), sowie die Mitteilung dieser Empfänger an mich. Haben Sie die Daten öffentlich gemacht, gilt Art. 17 Abs. 2. Sie dürfen die Mindestangaben zu meiner Person in einer internen Sperrliste führen, deren einziger Zweck es ist, eine erneute Erfassung zu verhindern.

Bitte bestätigen Sie mir die Löschung schriftlich innerhalb eines Monats (Art. 12 Abs. 3). Zur Identifikation genügen mein Name und diese E-Mail-Adresse (Art. 12 Abs. 6). Bleibt eine Reaktion aus, lege ich Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ein (Art. 77 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

_____

DER ABLAUF IN SECHS SCHRITTEN

1 · Liste
Selbst-OSINT aus dem Kapitel: wer führt dich überhaupt. Jede Fundstelle mit Datum.

2 · Auskunft
Schreiben 1 an die großen Anbieter zuerst. Die kleinen übernehmen deren Daten, weniger Nachschub für alle.

3 · Widerspruch
Schreiben 2, sobald die Auskunft da ist oder die Frist verstrichen ist. B2B-Broker: Sperre statt Löschung verlangen.

4 · Nachrücken
Eine Woche warten, dann die kleineren Aggregatoren mit denselben zwei Schreiben.

5 · Beschwerde
Keine Antwort nach einem Monat: kostenlose Beschwerde bei der Landesdatenschutzbehörde am Firmensitz. Bei Sitz im EU-Ausland nimmt die Behörde deines Bundeslands die Beschwerde an und leitet sie weiter.

6 · Wiederholen
In sechs Monaten von vorn. Broker sammeln laufend nach. Die Tabelle unten ist dein Maßstab.

MEIN VERFAHRENSSTAND

Nr	Empfänger	Schreiben	gesendet	Frist (+1 Monat)	Antwort am	Ergebnis (Kopie erhalten, gelöscht, gesperrt, Beschwerde)
1		1 [ ] 2 [ ]				
2		1 [ ] 2 [ ]				
3		1 [ ] 2 [ ]				
4		1 [ ] 2 [ ]				
5		1 [ ] 2 [ ]				
6		1 [ ] 2 [ ]				
7		1 [ ] 2 [ ]				

Frist: Der Anbieter muss innerhalb eines Monats reagieren, bei komplexen oder zahlreichen Anträgen darf er die Frist um bis zu zwei weitere Monate verlängern, muss dich darüber aber innerhalb des ersten Monats informieren (Art. 12 Abs. 3). Wer schweigt, hat die Frist gerissen.

⚠ **Nie eine Ausweiskopie mitschicken.** Die Anfrage darf keine neue Datenspur erzeugen. Verlangt ein Broker mehr als Name und E-Mail, verweise auf Art. 12 Abs. 6 und frag nach den begründeten Zweifeln. ⚠ **Nur über eine Alias-Adresse schreiben** (Kapitel 8 und 11), nie über die Hauptadresse und nie mit der Adresse, die der Broker ohnehin schon hat, falls du sie loswerden willst. ⚠ **Auskunfteien folgen anderen Regeln:** Korrekte Negativeinträge fallen nicht unter Art. 17, sie laufen gesetzliche Fristen ab. Falsche Einträge mit Belegen anfechten, dann liegt die Beweislast beim Eintragsersteller. ⚠ **Bei B2B-Brokern Sperre statt reiner Löschung verlangen:** Ein gelöschtes Profil wird beim nächsten Scan neu angelegt, ein gesperrtes nicht.

Name _____

Alias-E-Mail-Adresse _____

An: Datenschutzbeauftragter

_____

_____

Datum _____

Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage Auskunft über alle zu meiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie Daten über mich verarbeiten, und übermitteln Sie mir in diesem Fall:

1. eine vollständige Kopie dieser Daten (Art. 15 Abs. 3),
2. die Zwecke der Verarbeitung und die jeweilige Rechtsgrundlage,
3. die Kategorien der verarbeiteten Daten,
4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben wurden oder werden, einschließlich Empfängern in Drittländern,
5. die geplante Speicherdauer oder die Kriterien für ihre Festlegung,
6. die Herkunft der Daten, da ich sie Ihnen nicht selbst mitgeteilt habe (Art. 15 Abs. 1 lit. g),
7. ob eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling stattfindet, und falls ja, die involvierte Logik sowie Tragweite und Auswirkungen (Art. 15 Abs. 1 lit. h).

Die Auskunft ist unentgeltlich (Art. 12 Abs. 5) und unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Ersuchens zu erteilen (Art. 12 Abs. 3). Zur Identifikation genügen mein Name und diese E-Mail-Adresse. Zusätzliche Angaben oder eine Ausweiskopie dürfen Sie nur bei begründeten Zweifeln an meiner Identität verlangen (Art. 12 Abs. 6). Bitte antworten Sie ausschließlich an diese Adresse.

Mit freundlichen Grüßen

_____

Name

Name _____

Alias-E-Mail-Adresse _____

An: Datenschutzbeauftragter

_____

_____

Datum _____

Widerspruch nach Art. 21 DSGVO und Löschverlangen nach Art. 17 DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich widerspreche der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung einschließlich des damit verbundenen Profilings gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO. Dieser Widerspruch ist bedingungslos, eine Interessenabwägung findet nicht statt (Art. 21 Abs. 3).

Soweit Sie meine Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) zu anderen Zwecken verarbeiten, widerspreche ich auch dieser Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO. Meine besondere Situation: Ich habe Ihnen meine Daten nie überlassen, und der Handel mit einem Profil zu meiner Person setzt mich Risiken wie Identitätsmissbrauch und unerwünschter Kontaktaufnahme aus.

Ich verlange die unverzügliche Löschung aller zu meiner Person gespeicherten Daten gemäß Art. 17 Abs. 1 lit. c DSGVO, die Unterrichtung aller Empfänger, an die Sie die Daten weitergegeben haben (Art. 19), sowie die Mitteilung dieser Empfänger an mich. Haben Sie die Daten öffentlich gemacht, gilt Art. 17 Abs. 2. Sie dürfen die Mindestangaben zu meiner Person in einer internen Sperrliste führen, deren einziger Zweck es ist, eine erneute Erfassung zu verhindern.

Bitte bestätigen Sie mir die Löschung schriftlich innerhalb eines Monats (Art. 12 Abs. 3). Zur Identifikation genügen mein Name und diese E-Mail-Adresse (Art. 12 Abs. 6). Bleibt eine Reaktion aus, lege ich Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ein (Art. 77 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

_____

Name